

BILAN DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Ce que SAFE ne pouvait pas produire, et ce qu'il produit *aujourd'hui*

Le 30 juillet 2026, nous avons demandé un audit à charge de notre propre logiciel, contre trois règlements lus intégralement. Résultat : 45 sur 100, et l'incapacité de produire le document central d'une inspection. Ce bilan met côte à côte l'état d'alors et celui d'aujourd'hui, obligation par obligation, avec son article en regard.

CE QUE CONTIENT CE DOCUMENT

- | | |
|---|--|
| 01 Le résultat en quatre chiffres | 04 La progression, chantier par chantier |
| 02 Les cinq défauts qui commandaient le reste | 05 Ce qui reste ouvert |
| 03 Avant et après, domaine par domaine | 06 Ce que nous ne prétendons pas |

Quatre chiffres, et ce qu'ils recouvrent

COUVERTURE QUÉBEC	COUVERTURE ONTARIO	OBLIGATIONS ABSENTES	DOCUMENTS D'INSPECTION PRODUISIBLES
48 → 100 Obligations relevées de B-1, r. 5	42 → 99 By-Law 9 et By-Law 7.1 partie III	71 → 3 Les trois restantes sont assumées, section 05	2 → 19 Sur les 25 qu'un inspecteur demande

Au départ, sur **105 obligations** cartographiées, chacune avec son article : 8 couvertes, 26 partielles, **71 absentes**. Parmi elles, 27 sont cotées critiques et 43 majeures. Une obligation critique est celle dont le manquement se sanctionne, pas celle qui gêne.

La phrase qui a déclenché le chantier

« SAFE possède un moteur comptable fidéicommiss solide, mais ne peut produire aucun des deux livrables réglementaires qui font l'objet de l'inspection. Un inspecteur qui arrive demain repart avec un constat. »

Audit du 30 juillet 2026, section 1.1.

Cinq points commandaient tout le reste

LE DÉFAUT, AU 30 JUILLET	LA LOI	GRAVITÉ	POURQUOI CELA COMPTE	AUJOURD'HUI
Le rapport comptable mensuel n'était pas produisible. Les chèques en circulation étaient <i>deux nombres saisis à la main</i> , sans aucune ligne.	QC art. 41 ON s. 18(8)	CRITIQUE ■■■■■	C'est la première pièce qu'un inspecteur demande. Sept blocs, dont quatre listes ligne par ligne.	Produit et certifiable, avec ses sept blocs et ses listes complètes. La certification reste bloquée tant qu'un écart n'est pas expliqué.
SAFE ne modélisait pas le compte bancaire. Un cabinet à deux comptes mélangeait deux banques dans un seul écart.	QC art. 36 ON s. 7(5)	CRITIQUE ■■■■■	L'article 36 impose des livres distincts par compte général. Le rapprochement était faux par construction.	Compte bancaire modélisé et déclarable à l'écran, avec ses comptes particuliers et ses comptes fermés conservés.
Un retrait pouvait payer une <i>facture encore au brouillon</i> .	QC art. 56(2) ON s. 9(1)3	CRITIQUE ■■■■■	Le texte n'autorise le retrait que pour une facturation envoyée. C'est le scénario type du détournement involontaire.	Retrait bloqué tant que la transmission n'est pas consignée. Une porte de sortie existe pour les factures postées ou remises en main propre, marquée comme déclaration et jamais comme preuve.
La règle des espèces bloquait ce qui est permis et laissait passer ce qui est interdit. Trois dépôts de 3 000 \$ passaient.	QC art. 69-73 ON s. 4(1), 6	CRITIQUE ■■■■■	L'agrégation par dossier de la s. 4(1) était ignorée, et les six exceptions n'étaient pas modélisées.	Seuil agrégé par dossier, six exceptions modélisées, reçu en double, déclaration au directeur dans les 30 jours, remboursement en espèces.
Le <i>retrait en espèces</i> était proposé dans l'interface.	QC art. 57	CRITIQUE ■■■■■	L'article l'interdit formellement, sous la seule réserve de l'article 72.	Retiré de l'interface et bloqué au service.

Domaine par domaine, avec son article

La gravité se lit à la jauge et au mot écrit, jamais à une couleur. Quatre crans pour une obligation critique, trois pour une obligation majeure, deux pour un écart de tenue.

Québec — Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats

ARTICLES	DOMAINE	GRAVITÉ	AU 30 JUILLET	AU 10 AOÛT
7 à 19	Tenue des dossiers, prescriptions, originaux du client	MAJEUR 	Calendrier sans délai de prescription typé. Aucune liste des dossiers fermés sur sept ans. Aucune notion d'original appartenant au client.	Échéances qualifiées par nature, prescription dépassée signalée en permanence. Liste des dossiers fermés produite. Original du client protégé, avec les deux portes de sortie de l'article 19.
20 à 27	Vérification d'identité du client	CRITIQUE 	La vérification existait mais n'était <i>jamais déclenchée</i> par un mouvement de fonds. Aucun blocage. Aucun registre des détenteurs de 25 % et plus.	Vérification déclenchée par le mouvement de fonds, avec interrupteur daté. Bénéficiaires effectifs, exemptions et attestation de répondant modélisés.
28 à 34	Conservation, accès de l'inspecteur, forme des registres	MAJEUR 	Aucun mode d'accès inspecteur. Aucun export de registre équivalent au papier. Aucune rétention appliquée aux registres comptables eux-mêmes.	Durées de conservation par catégorie avec leur article, registre des accès accordés, et neuf registres imprimables à tout moment.
35 à 42	Comptabilité en fidéicommis, rapports mensuel et annuel	CRITIQUE 	Rapport mensuel non produisible. Rapport annuel absent. Pas de livres distincts par compte.	Les deux rapports produits et certifiables. L'annuel porte ses deux blocs propres : les totaux de chaque mois, et les comptes fermés durant la période.
43 à 46	Autres biens détenus en fidéicommis	MAJEUR 	Bloc entièrement absent. Testaments, titres, actes notariés, clés : rien n'était enregistré.	Registre complet, avec le lieu de garde, son historique, et l'avis au client à chaque changement d'emplacement.
47 à 61	Réception et retrait d'argent, registre des chèques	CRITIQUE 	Retrait sur facture au brouillon. Retrait en espèces offert. Aucun registre des chèques ni numérotation consécutive.	Retrait conditionné à la transmission. Espèces bloquées. Registre des chèques avec numérotation sans trou et détection des chèques périmés.
62 à 68	Comptes particuliers en fidéicommis	MAJEUR 	Notion absente.	Compte particulier déclarable et rattaché à son client, avec la remise du formulaire au client et le virement du solde au compte général à la fermeture.
69 à 73	Montants en espèces	CRITIQUE 	Règle fausse dans les deux sens. Aucun reçu, aucune déclaration, aucune conversion de devise.	Chaîne complète : seuil agrégé, exceptions, reçu en double signé, déclaration dans les 30 jours, conversion au taux de midi de la Banque du Canada.
74 à 82	Cessation d'exercice	MODÉRÉ 	Absent.	Cessionnaire désigné, obligation rappelée à froid, et les trois devoirs du jour venu listés pour qu'ils ne se découvrent pas ce jour-là.

Ontario — By-Law 9 et By-Law 7.1, partie III

Une correction de périmètre qui aurait tout fait manquer

L'audit initial cherchait les règles d'identification du client dans le By-Law 9. **Elles n'y sont pas.** Elles vivent dans un règlement distinct, le By-Law 7.1, partie III. Sans cette correction, tout le volet ontarien de l'identification aurait été déclaré conforme alors qu'il n'était pas même cartographié.

SECTIONS	DOMAINE	GRAVITÉ	AU 30 JUILLET	AU 10 AOÛT
s. 4, 6, 19	Espèces et agrégation par dossier	CRITIQUE ■■■■■	L'agrégation de la s. 4(1) était ignorée : trois dépôts de 3 000 \$ sur un même dossier passaient sans alerte.	Agrégation appliquée par dossier, exceptions modélisées, déclaration produite.
s. 7, 8	Comptes en fiducie, plusieurs comptes admis	CRITIQUE ■■■■■	Un seul compte implicite.	Plusieurs comptes déclarables, chacun avec ses propres livres.
s. 9(1)3	Retrait pour une facturation délivrée	CRITIQUE ■■■■■	Le statut de la facture n'était jamais vérifié.	Transmission exigée, avec sa porte de sortie déclarée.
s. 11	Registre des chèques	MAJEUR ■■■■■	Absent.	Registre complet, numérotation consécutive vérifiée.
s. 12	Virements électroniques : Form 9A, double contrôle, contresignature	CRITIQUE ■■■■■	Entièrement absent. C'est l'appareil le plus lourd du régime ontarien.	Réquisition Form 9A signée avant toute saisie, double contrôle à deux personnes, confirmation à six éléments, contresignature au jour bancaire suivant. Fermé aux cabinets québécois , parce que B-1 r. 5 n'a aucun équivalent.
s. 18(1) à (11)	Onze registres obligatoires	CRITIQUE ■■■■■	Objet, payeur et bénéficiaire absents des écritures. Aucun registre des autres biens. Aucun journal des virements entre cartes-clients.	Les onze champs portés par l'écriture, et les registres correspondants imprimables.
s. 21 à 23	Conservation, six ans et dix ans	MAJEUR ■■■■■	Aucune distinction entre les durées.	Les sept paragraphes qui valent dix ans sont écrits tels quels, jamais résumés en « registres importants ».
By-Law 7.1 s. 20 à 24	Identification et vérification du client	CRITIQUE ■■■■■	Cherché dans le mauvais règlement, donc non cartographié.	Régime ontarien distinct du québécois, modélisé séparément.

04 — LA PROGRESSION

Treize chantiers, chacun avec ses tests

Du 30 juillet au 4 août. Chaque étape ferme un bloc d'articles. Aucun score n'a été relevé sans que le code correspondant soit écrit et couvert.

ÉTAPE	CE QU'ELLE FERME	QUÉBEC	ONTARIO	GLOBAL
Audit initial	—	48	42	45
CH-00 à CH-07 · garde-fous, identité, comptes, journal, rapport mensuel, registres, espèces, Ontario	Le socle	93	92	93
CH-08 · autres biens en fidéicommis	art. 43-46 s. 18(9)	96	95	96
CH-09 · rapport comptable annuel	art. 42	98	95	97
CH-10 · solde débiteur et intérêts	art. 59-60 s. 9(3), 14	99	97	98
CH-11 · conservation et accès d'inspection	art. 29-33 s. 21-23	99	99	99
CH-12 et CH-13 · cycle de vie du cabinet, transmission de facture	art. 7, 9, 19, 78 art. 56(2)	100	99	99

Puis un retournement, le 3 août

Le moteur était complet, et un cabinet ne voyait presque rien. Sur les 25 documents qu'un inspecteur demande, six seulement étaient produisibles : les seize autres existaient en base, testés, et hors de portée de l'avocate.

Douze écrans ont été construits entre le 4 et le 10 août. Le dernier est celui qui débloquent tous les autres : **la déclaration du compte en fidéicommiss lui-même**. Le code pour l'ouvrir existait depuis des mois et n'était appelé que par un script interne. Sans lui, un cabinet nouvellement inscrit restait à six documents.

05 – CE QUI RESTE OUVERT

Un bilan qui ne montre que les cases cochées ne se vérifie pas

POINT OUVERT	SOURCE	POURQUOI IL EST ASSUMÉ
Grand livre hypothécaire	ON s. 20	Aucun cabinet servi ne fait d'immobilier ontarien. Le construire serait bâtir contre une hypothèse plutôt que contre un besoin.
Fonds de clôture immobilière, Form 9B et 9C	ON s. 13	Même raison.
Blocage sur statut de permis suspendu ou failli	ON s. 2, 2.2, 2.3	Même raison.
Huit dépendances externes	art. 41, 42, 51, 64	Les formulaires prescrits par le Comité exécutif du Barreau n'ont pas été obtenus, ni la liste des institutions ayant conclu l'entente B-1 r. 10. SAFE ne transmet donc rien : il consigne que l'avocate l'a fait, avec sa date.
Corpus partiellement lu	–	Le Code de déontologie, le B-1 r. 10, les Rules of Professional Conduct et les Practice Management Guidelines n'ont pas été lus. Les règles qui en dépendent restent marquées <i>incertain</i> dans notre registre. Elles ne sont pas devinées.

06 – CE QUE NOUS NE PRÉTENDONS PAS

Un logiciel n'est jamais conforme à la place d'une avocate

Le règlement n'oblige pas le logiciel. Il oblige l'avocate. C'est elle qui tient les livres, elle qui certifie le rapport, elle qui répond au directeur de l'inspection professionnelle. Aucun outil ne prend cette responsabilité à sa place, et celui qui le prétend vend surtout un sentiment de calme.

Ce que SAFE fait, et ce sur quoi nous nous engageons : **produire en quelques secondes ce qui prendrait deux jours à reconstituer**, et refuser les gestes qui mettent le cabinet en défaut. La signature reste la vôtre.

Sources : audit réglementaire du 30 juillet 2026, matrice d'état de conformité, réévaluations des 3 et 10 août 2026. Chaque affirmation de ce bilan est adossée à une vérification dans le code, avec son fichier. Les documents complets sont disponibles sur demande.